



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE MATÉRIA FINALÍSTICA DA 4ª REGIÃO
NÚCLEO A - MEIO AMBIENTE, AGRÁRIO E INDÍGENA - ATUAÇÃO PRIORITÁRIA - NAP
AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 1942, SALA 1002 BAIRRO TRÊS FIGUEIRAS PORTO ALEGRE/RS 90480-002

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BLUMENAU

NÚMERO: 5012227-71.2018.4.04.7205

PARTE(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI

PARTES(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

Acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade- SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil - SDC, os quais atestam as condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux (ev. 401), afirma a área técnica da **FUNAI que não tem a expertise necessária para avaliar o laudo de segurança da barragem de José Boiteux apresentado pelo Estado de Santa Catarina.**

Desse modo, entende-se imprescindível que seja nomeado perito de confiança do Juízo, às expensas do empreendedor e réu da ação (Estado de Santa Catarina), para que esse perito/empresa hábil, de maneira isenta e imparcial, possa avaliar e emitir um parecer técnico sobre o laudo apresentado pelo Estado de Santa Catarina acerca da higidez das ações e manobras na barragem, estrutura e segurança do empreendimento dentro da terra indígena Ibirama-La Klãnõ, a uma para que se possa efetivamente salvaguardar e garantir a incolumidade física dos indígenas que estão no interior da TI, a duas para atestar que eventuais e novas intervenções da Defesa Civil do Estado de SC na referida barragem ocorram sem que a população indígena envolvida seja colocada em risco, sob pena de potencial ou concretamente haver, direta ou indiretamente, impactos e danos (personalíssimos e patrimoniais) aos indígenas.

Assim, com fulcro no art. 156 do Código de Processo Civil, e também no princípio da prevenção, da precaução, com vistas a resguardar a a segurança e vida dos indígenas, afastando e mitigando os riscos, concebe-se pela **necessidade de perito/corpo técnico nomeado pelo Juízo para a referida análise do laudo de segurança da barragem de José Boiteux apresentado pelo Estado de Santa Catarina, às expensas do empreendedor, operador e réu da ação, o Estado de Santa Catarina.**

Pede deferimento.

Porto Alegre, 14 de novembro de 2023.

CAMILA MARTINS VIEIRA MARTINS
PROCURADORA FEDERAL



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
EQUIPE DE SUBSÍDIOS FINALÍSTICOS PRIORITÁRIOS
ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA
1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

DESPACHO n. 02036/2023/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU

NUP: 00679.001452/2023-31

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

ASSUNTOS: INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL

De acordo com as INFORMAÇÕES n. 00849/2023/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU elaboradas pelo Dr. Gabriel Felipe Hinke Zanin.

Assim, encaminha-se à Equipe do Contencioso via resposta a ofício.

Após, ao SEAD para que junte a minuta aprovada ao SEI e submeta ao arquivo provisório.

Brasília, 09 de novembro de 2023.

IGOR BARROS SANTOS
Procurador Federal
Chefia de Subsídios Prioritários - Substituto
PFE-FUNAI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00679001452202331 e da chave de acesso 94c11681



5931324

08620.008463/2023-29



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
DIRETORIA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OFÍCIO Nº 2677/2023/DPDS/FUNAI

Brasília, 06 de novembro de 2023.

Ao Senhor

GABRIEL FELIPE HINKE ZANIN

Procuradoria Federal Especializada junto à Funai

Assunto: Licenciamento Ambiental da Barragem Norte (SC). Resposta à Cota n. 01577/2023/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (5920194).

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.008463/2023-29.

Senhor Procurador,

1. Trata-se da Cota em epígrafe, que encaminha o Ofício n. 01036/2023/NAP-A/EFIN4/PGF/AGU (outros) (5920184), referente à Ação Civil Pública nº 5012227-71.2018.4.04.7205, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da UNIÃO e do Estado de Santa Catarina objetivando a condenação da União e Estado de Santa Catarina a uma série de obrigações de fazer em relação aos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.

2. Os autos foram remetidos a esta Diretoria da seguinte maneira:

[...] a FUNAI foi intimada para se manifestar no processo, sobretudo sobre sua análise acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade– SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC atinentes às condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux.

[...]

3. Informamos que a análise e manifestação acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade– SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC, os quais atestam as condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux, extrapolam as atribuições desta área técnica, devendo o produto ser submetido ao órgão ambiental licenciador - Ibama (Processo Ibama nº 02001.002710/2016-65).

4. Ademais, o corpo técnico da CGLIC/DPDS não dispõe de engenheiro habilitado para elaboração de manifestação deste tipo.

5. Consigne-se que os argumentos aqui colocados não excluem outros que precisem ser lançados à manifestação judicial, devendo o Advogado da União/Procurador Federal oficiante observar, no caso concreto, se há outros argumentos ou elementos que devem ser utilizados para a manifestação da Funai/União em juízo, bem como promover eventuais adequações que entender pertinentes.
6. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais junto à Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental, por meio do telefone (61) 3247-6908 ou pelo *e-mail* cglic@funai.gov.br.

Atenciosamente,

LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA
Diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Alberta Andrade de Oliveira, Diretor(a)**, em 06/11/2023, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5931324** e o código CRC **3B266EB4**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.008463/2023-29

SEI nº 5931324

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF
Telefone: (61) 3247-6501- <http://www.funai.gov.br>



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

Ofício Minuta

DESPACHO CGLIC/DPDS/2023

ASSUNTO:	Submete minuta de ofício
PARA A UNIDADE:	SEATO/COGAB/DPDS
ENCAMINHAMENTOS	
() ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO	(X) APRECIÇÃO SUPERIOR
() ACOMPANHAMENTO	(X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
Senhora Diretora, Como subsídio à manifestação da Funai no âmbito do presente processo, segue para apreciação e consideração superior minuta de ofício, gerada a partir do Despacho da Coep à CGLic/2023 (5924790). Atenciosamente, (Assinado eletronicamente) Júlia de Paiva Pereira Leão Coordenadora-Geral de Licenciamento Ambiental	

Ofício Minuta

À Procuradoria Federal Especializada junto à Funai
Brasília/DF

Assunto: **Licenciamento Ambiental da Barragem Norte (SC). Resposta à Cota n. 01577/2023/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (5920194).**

Referência: ACP nº 5012227-71.2018.4.04.7205. Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.008463/2023-29.

Senhor(a) Procurador(a) Federal,

1. Trata-se da Cota em epígrafe, que encaminha o Ofício n. 01036/2023/NAP-A/EFIN4/PGF/AGU (outros) (5920184), referente à Ação Civil Pública nº 5012227-71.2018.4.04.7205, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da UNIÃO e do Estado de Santa Catarina objetivando a condenação da União e Estado de Santa Catarina a uma série de obrigações de fazer em relação aos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.

2. Os autos foram remetidos a esta Diretoria da seguinte maneira:

[...] a FUNAI foi intimada para se manifestar no processo, sobretudo sobre sua análise acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade– SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC atinentes às condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux.

[...]

3. Informamos que a análise e manifestação acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade– SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC, os quais atestam as condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux, extrapolam as atribuições desta área técnica, devendo o produto ser submetido ao órgão ambiental licenciador - Ibama (Processo Ibama nº 02001.002710/2016-65).

4. Ademais, o corpo técnico da CGLIC/DPDS não dispõe de engenheiro habilitado para elaboração de manifestação deste tipo.

5. Consigne-se que os argumentos aqui colacionados não excluem outros que precisem ser lançados à manifestação judicial, devendo o Advogado da União/Procurador Federal oficiante observar, no caso concreto, se há outros argumentos ou elementos que devem ser utilizados para a manifestação da Funai/União em juízo, bem como promover eventuais adequações que entender pertinentes.

6. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais junto à Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental, por meio do telefone (61) 3247-6908 ou pelo *e-mail* cglic@funai.gov.br.

Atenciosamente,

LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA
Diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável

AVISO:

O presente documento é uma minuta e não possui validade jurídica.

A assinatura abaixo é de autoria da unidade geradora desta minuta.

O seu teor só terá efeito quando sua **versão definitiva** for assinada pela autoridade competente.



Documento assinado eletronicamente por **Julia de Paiva Pereira Leão**, **Coordenador(a)-Geral**, em 03/11/2023, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

[http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador



5925708 e o código CRC **CF0BAA0B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.008463/2023-29

SEI nº 5925708

SCS Quadra 09, Bloco B, Edifício Parque Corporate Sala 409-A2, Setor Comercial Sul - Bairro Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília - DF (61) 3247-6821 - <http://www.funai.gov.br>



5924790

08620.008463/2023-29



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

DESPACHO - DA COEP À CGLIC/2023

ASSUNTO :	Ref. Barragem Norte (SC) - submete minuta de ofício
PARA A(S) UNIDADE(S):	CGLIC

ENCAMINHAMENTOS	
() ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO	(X) APRECIÇÃO SUPERIOR E PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
() ACOMPANHAMENTO	() OUTROS

Senhora Coordenadora-Geral,

Em atenção ao Despacho SEATO - COGAB - DPDS (5921130), submeto à apreciação e consideração superior sugestão de minuta de ofício, a ser encaminhado à PFE-Funai.

À disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)

ALINE MACIEL DE CARVALHO

Coordenadora do Componente Indígena de Energia, Petróleo e Gás

Ofício Minuta

À Procuradoria Federal Especializada junto à Funai
Brasília/DF

Assunto: Licenciamento Ambiental da Barragem Norte (SC). Resposta à Cota n. 01577/2023/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (5920194).

Referência: ACP nº 5012227-71.2018.4.04.7205. Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.008463/2023-29.

Senhor(a) Procurador(a) Federal,

1. Trata-se da Cota em epígrafe, que encaminha o Ofício n. 01036/2023/NAP-A/EFIN4/PGF/AGU (outros) (5920184), referente à Ação Civil Pública nº 5012227-71.2018.4.04.7205, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da UNIÃO e do Estado de Santa Catarina objetivando a condenação da União e Estado de Santa Catarina a uma série de obrigações de fazer em relação aos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.
2. Os autos foram remetidos a esta Diretoria da seguinte maneira:

[...] a FUNAI foi intimada para se manifestar no processo, sobretudo sobre sua análise acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade– SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC atinentes às condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux.

[...]
3. Informamos que a análise e manifestação acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade– SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC, os quais atestam as condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux, extrapolam as atribuições desta área técnica, devendo o produto ser submetido ao órgão ambiental licenciador - Ibama (Processo Ibama nº 02001.002710/2016-65).
4. Ademais, o corpo técnico da CGLIC/DPDS não dispõe de engenheiro habilitado para elaboração de manifestação deste tipo.
5. Consigne-se que os argumentos aqui colacionados não excluem outros que precisem ser lançados à manifestação judicial, devendo o Advogado da União/Procurador Federal oficiante observar, no caso concreto, se há outros argumentos ou elementos que devem ser utilizados para a manifestação da Funai/União em juízo, bem como promover eventuais adequações que entender pertinentes.
6. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais junto à Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental, por meio do telefone (61) 3247-6908 ou pelo *e-mail* cglic@funai.gov.br.

Atenciosamente,

LUCIA ALBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA

Diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável

AVISO:

O presente documento é uma minuta e não possui validade jurídica.
O seu teor só terá efeito quando sua versão definitiva for assinada pela autoridade competente.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Maciel de Carvalho, Coordenador(a)**, em 03/11/2023, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5924790** e o código CRC **0651AACE**.

Referência: Processo nº 08620.008463/2023-29

SEI nº 5924790



5924902

08620.008463/2023-29



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

DESPACHO - CGLIC/DPDS/2023

ASSUNTO :	ACP nº 5012227-71.2018.4.04.7205, Ref. Barragem Norte (SC).
PARA A(S) UNIDADE(S):	SEATO/COGAB/DPDS (Despacho SEATO - COGAB - DPDS - 5897758)
Referência: Processo 08128.000762/2023-86	
Em atenção à Informação n. 00799/2023/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (5887630), esclarecemos que a informação "acerca da realização do acesso (ou não), pela Defesa Civil, à Barragem Norte" será disponibilizada pela CRLIS, que já recebeu a demanda pela própria PFE (Despacho CR LIS - 5894805). Atenciosamente,	



Documento assinado eletronicamente por **Julia de Paiva Pereira Leão**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/11/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5924902** e o código CRC **BFEE1BAC**.

Referência: Processo nº 08620.008463/2023-29

SEI nº 5924902



5921130

08620.008463/2023-29



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

DESPACHO - SEATO - COGAB - DPDS/2023

ASSUNTO :	INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL
PARA A(S) UNIDADE(S):	CGLIC

ENCAMINHAMENTOS

Referência: Ofício n. 01036/2023/NAP-A/EFIN4/PGF/AGU (outros) (5920184)

Cota n. 01577/2023/COAF-PRIOR/PFE-FUNAI/PGF/AGU (5920194)

Trata-se dos documentos em epígrafe, os quais solicitam manifestação da FUNAI, referente à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da UNIÃO e do Estado de Santa Catarina objetivando a condenação da União e Estado de Santa Catarina a uma série de obrigações de fazer em relação aos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí.

Os autos foram remetidos a esta Diretoria da seguinte maneira:

(...) a FUNAI foi intimada para se manifestar no processo, sobretudo sobre sua análise acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade– SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC atinentes às condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux.

Diante do exposto, encaminhamos os autos a essa Coordenação-Geral para análise e manifestação, no que couber regimentalmente.

PRAZO: 09/11/2023.

Atenciosamente,

MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Chefe do Serviço de Apoio Técnico Operacional

Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável

Em 01 de novembro de 2023.

SEATO - COGAB - DPDS/COGAB - DPDS/DPDS



Documento assinado eletronicamente por **Maria Viviane de Oliveira Nascimento, Chefe de Serviço**, em 01/11/2023, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5921130** e o código CRC **9A2608F1**.

Referência: Processo nº 08620.008463/2023-29

SEI nº 5921130